

■ 위험물철도운송규칙 [별표 5] <신설 2024. 4. 19.>

위험물 포장·용기검사기관에 대한 행정처분의 세부기준(제26조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 같은 업무정지인 경우에는 무거운 처분기준에 나머지 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중한다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 부과기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 제2호의 개별기준에 따른 행정처분 기준이 경고인 경우 처분권자가 1개월 이내에 개선할 것을 알렸으나 그 위반 상태가 개선되지 않았을 때에는 반복하여 위반한 것으로 본다.
- 마. 처분권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 그 기간을 줄일 수 있고, 지정취소인 경우(법 제44조의2제6항제1호 및 제2호에 해당하는 경우는 제외한다)에는 6개월의 업무정지로 줄일 수 있다.
 - 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 이해관계인에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반사항	근거 법조문	처분기준			
		1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 위험물 포장·용기검사기관으로 지정 받은 경우	법 제44조의2 제6항제1호	지정취소			
나. 업무정지 기간 중에 법 제44조의2제1항에 따른 검사 업무를 수행한 경우	법 제44조의2 제6항제2호	지정취소			
다. 법 제44조의2제2항에 따른 위험물 포장 및 용기의 검사방법·합격기준 등을 위반하여 같은 조 제1항에 따른 검사를 한 경우	법 제44조의2 제6항제3호	업무정지 2개월	업무정지 4개월	지정취소	
라. 법 제44조의2제5항에 따른 지정기준에 맞지 않게 된 경우	법 제44조의2 제6항제4호	경 고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소